

1500433-75.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Comarca: Jarinu

Foro: Foro de Jarinu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104308/2022 - DEL.POL.JARINU, 24341260 - DEL.POL.JARINU, 2104308 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Ministério Público

Acusado:

Rian Gustavo Pereira Gonçalves

Réu Preso

Juiz de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jarinu

Foro de Jarinu

Vara Única

Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 465, Jarinu-SP - cep 13240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500433-75.2022.8.26.0545 - lauda /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500433-75.2022.8.26.0545 nº 2022/002154

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104308/2022 - DEL.POL.JARINU, 24341260 - DEL.POL.JARINU, 2104308 - DEL.POL.JARINU

Autor:

Ministério Público

Acusado:

Rian Gustavo Pereira Gonçalves

Réu Preso

Juiz de Direito: FABRÍCIO AUGUSTO DIAS

Rian Gustavo Pereira Gonçalves, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. De acordo com a denúncia:

No dia 15 de abril de 2022, por volta das 14h30, na Rua Latina, 4.470, bairro Vila Nova Trieste, nesta cidade e comarca de Jarinu, RIAN GUSTAVO PEREIRA GONÇALVES, menor de 21 anos de idade, qualificado a fls. 18, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 123 (cento e vinte e três) frascos plásticos contendo "crack", droga derivada da cocaína, com massa líquida total de 10,87g, e 49 (quarenta e nove) invólucros plásticos contendo cocaína em pó, com massa líquida de 25,61g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo químico toxicológico a fls. 73/75.

Segundo o apurado, na aludida data, o denunciado, que trazia as drogas consigo guardadas dentro de uma sacola plástica, e terceiro identificado somente como "Pedro Henrique" (fls. 09) estavam próximos a uma "biqueira", localizada na Rua Latina nº 4.468, imóvel amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas (Processos nº 1500857-10.2021.8.26.0301, 1500999-58.2021.8.26.0545, 1500096-86.2022.8.26.0545 e 1500354-96.2022.8.26.0545).

Assim que avistaram a aproximação da viatura da Guarda Municipal, o denunciado e "Pedro Henrique" fugiram para um matagal existente atrás da "biqueira" (uma casa abandonada), mas foram perseguidos pelos guardas municipais (fls. 06/08). Durante a fuga, o denunciado jogou no matagal a sacola contendo as dezenas de porções de drogas (fls. 06/08), mas, logo após, ele foi alcançado e contido pelos guardas municipais. "Pedro Henrique" conseguiu fugir (fls. 06/08).

Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o denunciado. Contudo, recuperada a sacola dispensada por RIAN, constatou-se a existência de dezenas de porções de drogas variadas em seu interior (fls. 06/08). Conduzido à Delegacia de Polícia, o denunciado admitiu que estava traficando drogas no local dos fatos (fls. 09).

Nesse contexto, pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, pela forma de acondicionamento, pelo local dos fatos, bem como pelas afirmações dos servidores municipais - de que viram o denunciado dispensar a sacola com as drogas (fls. 06/08) -, há fortes indícios de que RIAN desenvolvia o nefasto tráfico ilícito de drogas (fls. 80/81).

A denúncia foi recebida em 7/6/2022 (fls. 86). O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (fls. 124/127).

Nesta audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ao final foi feito o interrogatório. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas (mídia anexa ao termo de audiência).

É o relatório.
Fundamento e decido.

O processo não contém vícios ou nulidades. A denúncia expôs os fatos com todas as circunstâncias e descreveu o modo como o acusado perpetrou o delito. O feito observou os institutos do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

O Ministério Público requer a condenação do acusado por tráfico de drogas.

Assiste razão ao órgão ministerial.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de apreensão (fls. 11), auto de constatação (fls. 23/25), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 73/75) e também pela prova oral.

Extrai-se do conjunto probatório que o acusado praticou a conduta delitiva imputada na denúncia.

O acusado disse em solo policial que foi chamado por Pedro Henrique para vir para Jarinu para passar "pano", ou seja, avisar quando avistasse uma viatura. Que os dois são do Bairro da FEPASA, em Jundiaí, mas apenas Pedro sabia onde iriam trabalhar. Que Pedro avistou a viatura, o avisou e imediatamente saíram correndo em fuga, mas só ele foi preso, Pedro conseguiu fugir. Que é verdade que estava realizando a venda de drogas para levantar dinheiro. (fls. 9).

Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava comprando droga apenas, pois é usuário. Disse que queria comprar maconha, mas lá não tinha. Mencionou que Pedro é que estava vendendo drogas, foi Pedro quem dispensou a sacola. Asseverou que correu e Pedro também correu quando a viatura (mídia anexa ao termo de audiência).

A confissão em solo policial foi corroborada pela prova testemunhal, em obséquio ao art. 197 do Código de Processo Penal.

Não obstante a negativa do acusado em juízo, as provas colhidas durante o inquérito policial e também no decorrer da instrução, sob o crivo do contraditório, conduzem à conclusão, além de qualquer dúvida razoável, de que praticou a conduta imputada na denúncia.

Os depoimento das testemunhas e o interrogatório policial do acusado são cruciais no deslinde dos fatos e, diante do que foi colhido em sede policial e em juízo, constata-se a solidez do conjunto probatório, que conduz à persuasão racional no sentido da prática delitiva.

A testemunha Cleiton Roberto de Souza - guarda civil municipal - afirmou em sede policial que em patrulhamento no local dos fatos, Rua Latina, próximo ao numeral 4470, no bairro da Nova Trieste, endereço conhecido como ponto de tráfico de drogas os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao perceberem a aproximação da viatura empreenderam fuga para um matagal atrás de uma residência abandonada. Ato contínuo, os agentes desembarcaram da viatura e fizeram um breve acompanhamento e logo notaram que um dos indivíduos, enquanto corria, jogou uma sacola em direção ao matagal. O agente De Souza apreendeu a droga enquanto os demais guardas lograram êxito ao deter Rian Gustavo (ora indiciado). Em abordagem nada de ilícito foi encontrado com ele, porém confessou a prática de venda de drogas naquela localidade. Quanto aos entorpecentes, foram encontrados dentro da sacola dispensada 49 (quarenta e nove) pinos de cocaína e 123 (cento e vinte e três) tubetes de crack. O indiciado Rian Gustavo, residente da cidade de Jundiaí, Bairro da FEPASA, também confessou que estava traficando na companhia do comparsa Pedro Henrique, que conseguiu evadir-se do local pela mata. Mediante aos fatos o indiciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Jarinu (fls. 6/7).

Em juízo, relatou que estava em patrulhamento quando, na Rua Latina, avistou dois homens que empreenderam fuga para a mata, eles estavam numa residência abandonada. Afirmou que seguiu e viu um dos homens jogar a sacola, onde depois viu que tinha crack e cocaína. Mencionou que um deles conseguiu fugir, mas o outro, que é o acusado, foi abordado. Relatou que não conhecia o acusado antes (mídia anexa ao

termo de audiência).

Por sua vez, a testemunha José Ailton Ferreira da Silva – guarda civil municipal - afirmou em sede policial que em patrulhamento ao local dos fatos, Rua Latina próximo ao numeral 4470, bairro da Nova Trieste, juntamente com o apoio de demais agentes, avistamos dois indivíduos em atitude suspeita, os quais ao perceberem nossa presença empreenderam fuga pela mata. Em acompanhamento aos indivíduos nossa equipe notou que um deles jogou uma sacola em meio ao mato, e depois o agente De Souza constatou ter entorpecentes no interior da sacola. O agente Ailton e demais agentes lograram êxito em capturar o indivíduo denominado Rian Gustavo, o qual confessou que reside na cidade de Jundiaí, no bairro da FEPASA, e que estava praticando a venda de entorpecentes junto com seu colega Pedro Henrique, mas este indivíduo conseguiu evadir-se com sucesso (fls. 8).

Em juízo, relatou que estava em patrulhamento pelo local, já conhecido como ponto de tráfico. Afirmou que viu dois homens e eles correram ao avistarem a viatura. Mencionou que na corrida eles dispensaram uma sacola. Asseverou que perseguiram e conseguiram alcançar apenas um, sendo que na sacola dispensada havia crack e cocaína. Relatou que o local é uma casa abandonada e o fundo divisa com a mata. Disse que eles ficam traficando lá em dois ou três, um deles fica sobre o muro olhando a chegada de agentes públicos. Asseverou que não perdeu o acusado de vista em momento algum. Afirmou que já tentou abordar o acusado outras vezes, mas ele sempre conseguiu fugir. Disse que estava havendo comercialização de drogas, havia vários transeuntes perto, mas todos correram quando a viatura chegou e só seguiu os que estavam vendendo (mídia anexa ao termo de audiência).

Os depoimentos das testemunhas foram coesos e harmônicos, de modo a não haver motivo para afastar a credibilidade de suas palavras, principalmente porque vão ao encontro dos demais elementos de prova colacionados aos autos.

A droga foi encontrada na sacola dispensada quando o acusado e o outro agente não identificado corriam. Insta salientar que em relação ao outro agente sabe-se apenas o nome (Pedro Henrique), mas é indubitável que comercializava entorpecentes junto com o acusado. Os policiais arrecadaram a sacola e apreenderam o entorpecente que estava em seu interior.

A negativa do acusado em juízo é singela e está em dissonância não só com o conjunto probatório, mas também com o id quod plerumque accidit, aplicável na análise das provas por força do art. 3º do Código de Processo Penal, que atrai a incidência do art. 375 do Código de Processo Civil, que dispõe que "o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial".

Não colhe a alegação do acusado de que foi até o local para comprar maconha, pois sequer existia essa espécie de entorpecente ali, onde eram vendidos apenas crack e cocaína. O acusado não tinha nenhum cachimbo, papel, tubo de caneta ou outro instrumento utilizável para consumo de entorpecentes. E mesmo que seja também usuário, tal fato, por si só, não afasta a traficância, pois é muito comum que o usuário também comercialize drogas.

As circunstâncias também indicam a traficância. O local onde o acusado estava é amplamente conhecido nesta cidade como ponto de venda de drogas ("biqueira"), consoante se verifica dos processos nº 1500857-10.2021.8.26.0301, 1500999-58.2021.8.26.0545, 1500096-86.2022.8.26.0545 e 1500354-96.2022.8.26.0545, todos sobre tráfico de drogas praticado naquela casa abandonada. Bem por isso o acusado tentou fugir assim que avistou a viatura.

O acusado trazia consigo, para venda, 123 porções de crack, com massa líquida total

de 10,87 gramas, e 49 porções de cocaína, com massa líquida de 25,61 gramas, consoante o auto de constatação de fls. 23/25 e o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 73/75.

Dessa forma, do cotejo das provas diretas - que se referem aos elementos constitutivos do tipo penal - com as provas indiretas - que representam fatos circunstanciais conexos que permitem racionalmente gerar uma conclusão sobre o fato principal - descortina-se a dinâmica dos fatos e sua autoria.

Entorpecentes - Tráfico - Pretensão de absolvição - Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos dos policiais que efetuarão a prisão do réu, que merecem total credibilidade - Ausência de motivos para incriminar o apelante falsamente - Diligências não acompanhadas por testemunhas alheias ao quadro policial que não invalida ou anula o ato, ante o temor dos civis de se envolverem com este tipo de crime- Recurso Improvido
(TJSP; Apelação Criminal 0008944-26.2002.8.26.0000; Relator (a): Debatin Cardoso; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 4ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro: 03/07/2003)

TÓXICO - TRÁFICO DE DROGAS - Insuficiência de provas e desclassificação para posse de drogas para uso - Não configurado. Negativa de autoria isolada. Depoimento do policial que abordou réu e viu jogar a sacola contendo drogas. Drogas variadas que afastam a afirmação de uso. Quantidade e variedade de droga e acondicionamento que encaminham para o reconhecimento do crime. Dosimetria da pena. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1500057-75.2019.8.26.0616; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância do agente na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". Tráfico de entorpecentes Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório. Validade. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0001330-47.2012.8.26.0152; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/04/2013; Data de Registro: 25/04/2013)

O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus probatório, em consonância com o art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que as provas produzidas nos autos alcançaram o standard probatório necessário para a condenação A prova é suficiente, além de qualquer dúvida razoável, para ensejar o decreto condenatório.

O fato é típico e ilícito, e o acusado é culpável.

Passo à aplicação da pena, em observância ao art. 5º, inc. XLVI, da Constituição, e às diretrizes do art. 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias são normais à espécie. Não foram angariados elementos acerca da conduta social e personalidade do agente. O comportamento da vítima não contribuiu para o crime e as consequências não desbordaram do que é ínsito ao tipo penal. O acusado não possui antecedentes. Diante disso e considerando a alta lesividade dos entorpecentes (cocaína e crack), nos termos dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Já na segunda fase, não há agravantes, mas presentes as atenuantes da confissão (Súmula 545/STJ) e menoridade relativa. Dessa forma, reduzo a pena e fixo a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento da pena, mas presente a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista que o acusado é primário, não ostenta maus antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, razão por que diminuo a pena em 2/3 e a torno definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 do salário-mínimo vigente na data do fato, ante a falta de elementos acerca da situação financeira do acusado (CP, art. 49).

O acusado iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Prejudicada a suspensão condicional da pena (CP, art. 77, inc. III).

Ante o exposto e nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar Rian Gustavo Pereira Gonçalves, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo cada, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em interdição temporária de direitos, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, estando o apenado proibido de frequentar bares, boates, lanchonetes ou outros locais onde haja venda de bebida alcoólica para consumo instantâneo (CP, art. 47, inc. IV), e limitação de fim de semana, pelo mesmo tempo da pena privativa de liberdade, devendo o apenado permanecer em sua residência aos sábados e domingos, das 19 horas em diante, ante a falta de Casa de Albergado ou outro estabelecimento adequado (CP, art. 48).

Revogo a prisão preventiva, diante da pena fixada. Expeça-se alvará de soltura.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804). Todavia, concedo-lhe a gratuidade judiciária, diante dos elementos constantes dos autos, que denotam hipossuficiência econômica. Observem-se os §§ 2º e 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Quanto aos objetos apreendidos (fls. 11): a) decreto a perda do dinheiro em favor da União, pois produto do tráfico de drogas; b) destrua-se a droga, exceto a amostra guardada para contraprova.

Arbitro honorários advocatícios ao advogado nomeado a fls. 114, no valor constante na Tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil, com a expedição da respectiva certidão oportunamente.

Após o trânsito em julgado: a) comunique-se a Autoridade Policial, o IIRGD e a Justiça Eleitoral (CF, art. 15, inc. III); b) expeça-se guia para a execução definitiva da pena; c) destrua-se a droga armazenada para contraprova (Lei 11.343/06, art. 72).

Após, intime-se para pagamento da pena de multa em 10 dias, sob pena de penhora e protesto do título da dívida. Decorrido o prazo sem pagamento, dê-se vista ao Ministério Público e proceda-se na forma do art. 480-A das NSCGJ.

Em seguida, façam-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Esta sentença valerá como mandado, carta, termo, ofício, carta precatória e alvará, a autenticação eletrônica lhe confere originalidade para todos os efeitos legais.

Sentença registrada e publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Jarinu, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA